ÍNDICE

1. DATOS GENERALES
2. OBJETO DE LA AUDITORIA Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
3. PLAN DE AUDITORIA
4. ACTIVIDADES PRESENCIALES DURANTE LA AUDITORIA/VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO
5. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
6. DESVIACIONES
7. CONTINUACIÓN DEL PROCESO
8. CONCLUSIONES

EMITIDO POR: ANDREA ROMERO LÓPEZ	
FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2024	
FIRMA:	ROMERO LOPEZ ANDREA - 12426332F Firmado digitalmente por ROMERO LOPEZ ANDREA - 12426332F Fecha: 2024.02.25 13:46:38 +01'00'

DATOS GENERALES

Fecha de auditoría: 23/02/2024

Lugar: Avenida del Alcalde de Móstoles, s/n, Madrid

Equipo auditor (Nombre; Cargo; Función, Compañía):

- Andrea Romero López; Consultor GxP e ISO, Auditor Jefe, Konexio Biotech Consulting.

OBJETO DE LA AUDITORIA Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

Evaluación Sistema de Garantía de Calidad basado en la ISO 13485 "Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios" en SPIKA TECH.

SPIKA TECH se encuentra en proceso de certificación como fabricante de productos sanitarios (software + hardware) por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la presente auditoria tiene como objetivo revisar el Sistema de Garantía de Calidad de la compañía de cara a la visita de inspección, considerándose la presente auditoría como una Auditoría Interna por parte de SPIKA TECH.

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo y del consejo de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo
- Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios.
- ISO 13485 "Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios"
- Instrucción PS 1/2022 sobre el procedimiento de licencia previa de funcionamiento de instalaciones de productos sanitarios. PS 1/2022.

PLAN DE AUDITORIA

La última versión del plan/agenda de auditoría se comunicó a SPIKA TECH el 22 de febrero del 2024 vía email (Se adjunta archivo).

ACTIVIDADES PRESENCIALES DURANTE LA AUDITORIA/VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO

A continuación, se recogen los puntos a auditar y la documentación recibida por parte del auditor durante el transcurso de la auditoría:

1. Personal presente durante la auditoría:

Durante la totalidad de la auditoría estuvo presente el siguiente personal de SPIKA TECH:

- Iván Pérez. Responsable Técnico y responsable del cumplimiento de la normativa de SPIKA TECH.
- Esther Arnaiz. Cofundadora y presidenta de SPIKA TECH. Técnico de Garantía de Calidad.
- Carlos Zúñiga. Director de estrategia de SPIKA TECH.

2. Documentación:

Durante el transcurso de la auditoría Carlos Zúñiga (Director de estrategia de SPIKA TECH) realizó una presentación inicial de la compañía SPIKA TECH, dicha presentación es solicitada por el equipo auditor y se adjunta al presente informe. La presentación inicial de la compañía se focaliza en el producto VR CARDIO, el cual es un producto sanitario de clase IIA que se encuentra en fase de investigación preclínica por la compañía SPIKA TECH. VR CARDIO se caracteriza por ser un predictor de arritmias cardiacas compuesto por:

- Un software
- Un hardware

El software es diseñado y fabricado por SPIKA TECH en sus instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, mientras que el hardware es un chaleco, cuya producción está externalizada a una compañía tercera (AITEX). De manera que SPIKA TECH lleva a cabo la producción del software, y en un futuro, llevará a cabo la recepción del hardware, el control de éste, el almacenamiento y la liberación[1].

[1]Tal y como se ha comentado, en el momento de la auditoría, la compañía SPIKA TECH se encuentra terminando la realización de las pruebas preclínicas de seguridad asociadas a su producto terminado VR CARDIO (software+hardware) con el objeto de poder iniciar un ensayo clínico en voluntarios sanos con el fin de demostrar la eficacia y seguridad de su producto sanitario. Para lo cual es necesario disponer de un sistema de garantía de calidad implementado en la compañía; tal y como queda recogido en el Real Decreto 192/2023.

Se facilitó por parte de SPIKA TECH al equipo auditor, el organigrama de la compañía (MQ-01.01 “Manual de calidad”) con fecha de vigencia el 22 de febrero del 2024.

A mayores se comprobó la siguiente documentación:

- Certificaciones de calidad disponibles.
- Autorización como fabricante de productos sanitarios por la AEMPS.

En el momento de la auditoría, SPIKA TECH, no presenta ninguna certificación de calidad disponible ni se encuentra dado de alta en la AEMPS como fabricante de productos sanitarios por lo que no presenta código de laboratorio fabricante asociado.

Seguidamente se revisó la documentación correspondiente a la formación del personal. A continuación, se detallan los documentos auditados:

- PNT-003.01 "Formación del personal" con fecha de vigor 07/02/2024.
- La descripción del puesto de trabajo de Carlos Rodrigo (Técnico del departamento de IT y Robótica).
- La descripción del puesto de trabajo de Iván Pérez (Responsable Técnico y Persona responsable del cumplimiento de la normativa).
- La descripción del puesto de trabajo de Esther Arnaiz (Técnico de Garantía de Calidad)
- Se solicitó el plan de formación del año 2024.

Seguidamente se revisó la documentación perteneciente a la gestión documental. A continuación, se detallan los documentos auditados:

- PNT-001.01" Gestión de documentos y archivo" con fecha de vigor 07/02/2024.
- Registro/ cuaderno de firmas de los empleados (ANEXO 1. CUADERNO DE FIRMAS. PNT-017.01. CUADERNO 1. (Fecha 07/02/2024)).
- Registro de lectura del procedimiento - PNT-001.01" Gestión de documentos y archivo" con fecha de vigor 07/02/2024.

Seguidamente se revisaron los siguientes documentos:

- PNT-005.01 "Controles de cambios" con fecha de vigor 14/02/2024. Se solicitó también el listado de controles de cambios y se revisó el CC-01/202, así como sus evidencias generadas.
- PNT-012.01 "Selección, evaluación y aprobación de proveedores" con fecha de vigor 14/02/2024. Se solicitó el listado de proveedores aprobados, así como la documentación perteneciente a AITEX.
- PNT-013.01 "Auditorías internas y externas" con fecha de vigor el 14/02/2024. Se solicitó el plan de auditorías del año 2024.
- PNT-015.01 "Trazabilidad e identificación de productos y procesos" con fecha de vigor el 22/02/2024.
- PNT-019.01 "Gestión del etiquetado" con fecha de vigor el 22/02/2024.

- PNT-020.1 “Gestión de compras” con fecha de vigor el 22/02/2024.
- PNT-022.01 “Infraestructura” con fecha de vigor el 22/02/2024. Se solicitó el plano de las instalaciones y los flujos de trabajo asociados.

3. Visita de instalaciones:

En el transcurso de la auditoría, el Responsable Técnico (Iván Pérez) y Esther Arnaiz (Técnico de Garantía de Calidad) realizaron una vista a las instalaciones SPIKA TECH. SPIKA TECH únicamente dispone de una sala de producción de software (Aula S009 del edificio Laboratorios 3, situado en el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos). En dicha sala se realizan las siguientes actividades:

- Diseño, fabricación, control y liberación del software.
- Recepción del hardware.
- Almacenamiento del software y del hardware tanto como productos en cuarentena, como rechazo como liberados.
- Distribución del producto terminado (software + hardware).

La instalación no dispone de espacios físicamente delimitados, ni identificados sobre estaciones de trabajo. Durante la auditoría, Iván Pérez y Esther Arnaiz, muestran al equipo auditor el armario 1, el cual se encuentra bajo llave y de acceso único por el responsable técnico. En dicha localización (armario 1) se encuentra archivado el sistema de garantía de calidad documental en papel de SPIKA TECH y el producto sanitario terminado (producto terminado). Dicho armario no presenta estancias identificadas, ni delimitadas en su interior.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Tras la finalización de la auditoria y haciendo uso de la documentación proporcionada y las visitas y entrevistas llevadas a cabo por el auditor, se deja constancia de que, en el momento de visita de auditoría, SPIKA TECH cuenta con un organigrama, donde quedan descritas las funciones y responsabilidades del personal de todos los departamentos. De manera que los responsables de los departamentos mencionados presentan independencia jerárquica entre sí. Asimismo, el personal posee la cualificación y formación necesaria para su puesto de trabajo, gracias a la existencia de un programa de formación continuada para el personal y programas específicos de formación para el personal que así lo requiera, a excepción del Responsable Técnico y persona responsable del cumplimiento de la normativa.

Además, el Departamento de Garantía de Calidad cuenta con autoridad sobre los departamentos técnicos y desde éste, se programan y realizan las siguientes gestiones: Seguimiento de la formación del personal, revisión y aprobación de la documentación general, validación de procesos, cualificación de proveedores, archivo, custodia y control de la documentación y de los productos sanitarios generados (software + hardware) etc.

Seguidamente durante la revisión documental se deja constancia de que la compañía no presenta procedimientos específicos para la recepción, almacenamiento, control y aceptación y rechazo de los materiales que entran a la misma, no presentándose especificaciones propias para los materiales. No obstante, la compañía SPIKA TECH, si dispone de procedimientos específicos para la aceptación y homologación de proveedores.

Finalmente, el Sistema de Garantía de Calidad está confeccionado de manera que existen procedimientos y herramientas específicas para llevar a cabo la gestión de controles de cambios, desviaciones, acciones correctoras y preventivas y análisis de riesgos, garantizándose la trazabilidad de los cambios y las acciones generadas en la instalación; disponiendo SPIKA TECH de un manual de calidad generado acorde a lo recogido en la ISO 13485.

OBSERVACIONES

Todas las deficiencias halladas durante la revisión de la documentación o durante la visita a las instalaciones, pueden ser consideradas desviaciones de los requerimientos de la ISO 13485 o documentación normativa previamente especificada.

Las desviaciones son clasificadas en cuatro grupos:

- Críticas: No cumplimiento de la normativa que pueden generar un riesgo directo a la salud de los pacientes, o la seguridad o eficacia del producto final. Requiere una acción inmediata por parte de la empresa auditada y puede suponer la interrupción de suministro.
- Mayores: No cumplimiento de la normativa, pero no es esperable un riesgo directo a pacientes ya que hay un sistema de control que permite la detección e identificación de cualquier desviación que pueda derivar en un riesgo. También una serie de observaciones menores pueden ser consideradas como una observación mayor. Las acciones correctivas deben realizarse y ser ejecutadas en un breve periodo de tiempo.
- Menores: No cumplimiento con los requerimientos, pero sin riesgo para la salud o con muy baja probabilidad. Una mejora es requerida para evitar el riesgo.
- Recomendaciones: No es un no cumplimiento, pero puede causar una observación en el futuro si no se toman medidas. Si son corregidas suponen una mejora al sistema de calidad, procesos o sistemas.

Las observaciones que se indican a continuación son los incumplimientos de los requisitos de acreditación puestos de manifiesto a juicio del auditor, por el conjunto de hechos que se han manifestado durante la evaluación. Por este motivo, y teniendo en cuenta el carácter puntual y muestral de la auditoría, se recuerda a la entidad que en la elaboración de su Plan de Acciones Correctivas debe realizar una investigación a fin de determinar el alcance de la desviación y tratar la desviación de acuerdo a su grado de criticidad.

- **Observación 1**: Respecto a organigrama de la compañía (MQ-01.01 “Manual de calidad”), no se localiza identificada a la persona responsable del cumplimiento de la normativa, sino que únicamente se hace mención al responsable técnico. Se recomienda disponer de un organigrama corporativo completo en el que además de los cargos se indique el nombre de los trabajadores y se indique que el responsable técnico y la persona responsable del cumplimiento de la normativa es la misma. Se recomienda ver el siguiente documento publicado por la AEMPS PS 1/2022 “INSTRUCCIÓN PS1/2022 SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE

LICENCIA PREVIA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE PRODUCTOS SANITARIOS".
Clasificación: **MENOR**

- **Observación 2**: Tras la revisión del manual de calidad (MQ-01.01 "Manual de calidad") de SPIKA TECH se observa que la declaración de compromiso por parte de la dirección, no está disponible y por lo tanto, no se encuentra firmada por Cristina Zúñiga.
  Clasificación: **MENOR**

- **Observación 3:** Tras la revisión del manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad") se observa que éste no se encuentra firmado por el responsable técnico en todas las páginas.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 4:** Tras la revisión del listado de procedimientos de SPIKA TECH se observa que en éste no se hace referencia al manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad"), debiendo estar recogido el manual de calidad, dentro del listado de procedimientos de la compañía.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 5:** Siguiendo lo recogido en el manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad"), la compañía no dispone de una guía de fabricación del software, ni de una guía de fabricación correspondiente al producto terminado (software + hardware), lo cual puede suponer alteraciones durante el proceso productivo y ocasionar una alta variabilidad en los productos liberados al mercado, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
  Clasificación: CRÍTICA

- **Observación 6:** Siguiendo lo recogido en el manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad"), la compañía no dispone de especificaciones de control asociadas al software, ni al hardware ni al producto terminado. Lo cual imposibilita la realización de un control de calidad sobre los productos fabricados, condicionándose la liberación de los mismos.
  Clasificación: CRÍTICA

- **Observación 7:** No se dispone de un argumento regulatorio de la clasificación de VR CARDIO como un producto sanitario de clase IIA, siguiendo lo recogido en el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745.
  Clasificación: CRÍTICA

- **Observación 8**: En el manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad") no se indica donde se ubica el almacén de SPIKA TECH.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 9:** En el manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad") se indica que SPIKA TECH tiene dos salas de producción de software en el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos, y otra sala en el campus de Fuenlabrada. Durante la visita de auditoría se indica que únicamente se dispone de la sala S009 en el campus de Móstoles.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 9:** En el manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad") se indica que SPIKA TECH tiene procedimientos específicos para la verificación, validación, seguimiento, medición, inspección, ensayo, manipulación, almacenamiento, distribución y trazabilidad de VR CARDIO; pero ésta no está disponible en el momento de la auditoría. Se deberá disponer de dicha información tanto para software como el hardware como el producto terminado (software + hardware).
  Clasificación: CRÍTICA

- **Observación 10:** En el manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad") se indica que SPIKA TECH tiene procedimientos específicos sobre la validación del diseño y del producto de VR CARDIO. Durante la auditoría dicha información no se encuentra disponible.
  Clasificación: CRÍTICA

- **Observación 11:** Respecto a los proveedores, y siguiendo lo recogido en el punto 15.3 del manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad"), no se dispone de un análisis de riesgos específico para proveedores.
  Clasificación: MAYOR

- **Observación 12:** Respecto a los proveedores, y siguiendo lo recogido en el punto 16.1 del manual de calidad de SPIKA TECH (MQ-01.01 "Manual de calidad"), no

se dispone de procedimientos específicos para, el control del proceso productivo de VR CARDIO, actividades implementadas para la liberación del producto, su entrega y su control de post-venta.
Clasificación: CRÍTICA

- **Observación 13:** Se revisa el manual de uso y puesta en marcha del DAS, pero éste no es un documento codificado dentro del sistema de garantía de calidad de SPIKA TECH, por lo que es un documento NO controlado.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 14:** Los registros de lectura de los procedimientos por parte del personal de SPIKA TECH, no se encuentran firmados por el responsable técnico.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 15:** Tras la revisión de las descripciones de los puestos de trabajo de los empleados de SPIKA TECH, no se dispone de copia de los títulos universitarios del personal, por lo que no se comprueba la veracidad de la información recogida en sus CV.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 16:** Tras la revisión de la descripción del puesto de trabajo de Iván Pérez, se observa que éste no cumple con los requisitos especificados en el Reglamento (UE) 2017/745; Real Decreto 192/2023 e Instrucción PS 1/2022.
  Clasificación: CRÍTICA

- **Observación 17:** Tras la revisión del ANEXO 1. CUADERNO DE FIRMAS. PNT-017.01. CUADERNO 1. (Fecha 07/02/2024), se observa un remarcado en la pagina 6 de 10.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 18:** Se observa una alteración de data integrity sobre los registros de lectura de los procedimientos y el cuaderno de firmas, debido a la inclusión de la firma de una trabajadora en remoto (Victoria Galizia).
  Clasificación: MAYOR

- **Observación 19:** Las copias de lectura de los procedimientos en vigor no se encuentra actualizada.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 20:** Respecto a los proveedores aprobados, no se ha seguido lo recogido en el PNT-012.01 para el alta de AITEX, ni se ha realizado el correspondiente análisis de riesgos sobre proveedores. Además, AITEX figura como proveedor aprobado en el listado de proveedores sin haber terminado el correspondiente procedimiento de homologación, ni la correspondiente apertura del control de cambios.
  Clasificación: MAYOR

- **Observación 21:** Respecto al plan de auditorías, se observa una auditoría marcada para AITEX, la cual no se ha realizado, y éste figura como proveedor aprobado por parte de Garantía de Calidad.
  Clasificación: MAYOR

- **Observación 22:** Se encuentran prototipos del producto VR CARDIO por la instalación (sala S009) identificados con etiquetas rojas y verdes no controladas por garantía de calidad, ni recogidas en el PNT-015.01.
  Clasificación: MAYOR

- **Observación 23:** En la sala S009 no se encuentran separadas las estaciones de trabajo por departamentos.
  Clasificación: MENOR

- **Observación 24:** No se dispone de un sistema de codificación de lote para VR CARDIO.
  Clasificación: CRÍTICA

- **Observación 25:** El armario 1 presenta un acceso difícil y además se localiza en su interior documentación y artilugios no controlados.
  Clasificación: MAYOR

CONTINUACIÓN DEL PROCESO

Se espera de SPIKA TECH la siguiente documentación:

- El presente informe de auditoría firmado por el responsable técnico y la persona responsable del cumplimiento de la normativa.
- El plan CAPA asociado a las observaciones anteriormente mencionadas.

CONCLUSIONES

El auditor considera que **SPIKA TECH debe hacer un esfuerzo de cara a subsanar las observaciones mencionadas.**

Por otra parte, el auditor recuerda y deja constancia de que la auditoría es una investigación de carácter puntual y muestral y, por lo tanto, puede no poner de manifiesto desviaciones, que, sin embargo, pueden aparecer en posteriores auditorías de seguimiento. Por tanto, esta auditoría no exime a la entidad de realizar actividades de supervisión interna, para verificar la eficacia de su sistema de gestión y el cumplimiento de los requisitos de acreditación.